

Drafting Shareholder Agreement

Isarwinkel Gerätebau GmbH | München | Beteiligung Vogl

Kernstand 02.10.2026 | Nachtrag 08.10.2026 | Dokumentenregister

Kernbestand 02.10.2026

01_Mandat_Hildegard.eml	3
02_Satzung_2021.docx	4–5
03_Gesellschafterliste.docx	6
04_Angebot_Investor.eml	7
05_Eckpunkte_Vogl.docx	8
06_Entwurf_Quirin.docx	9
07_Hildegard_Rueckmeldung.eml	10
08_Chat_Gruender.txt	11
09_Geschaefsfuehrervertrag_Rottmayer.docx	12
10_Entwicklungsbestand.docx	13
11_Horn_Nutzungsrechte.eml	14
12_Pruefstand_Bestellung.pdf	15
13_Bank_Rueckfrage.eml	16
14_Auftragsbuch.csv	17
15_Telefonnotiz_Vogl.docx	18
16_Notariat_Termin.eml	19
17_Budgetnotiz_Ottmar.docx	20
18_Beteiligungsrechnung.xlsx	21

Nachtrag 08.10.2026

Nachtrag_2026-10-08/N01_Gespraech_05_Oktober.docx	22
Nachtrag_2026-10-08/N01_Gespraech_05_Oktober.pdf	23

Drafting Shareholder Agreement

Isarwinkel Gerätebau GmbH | München | Beteiligung Vogl

Kernstand 02.10.2026 | Nachtrag 08.10.2026 | Dokumentenregister

Nachtrag 08.10.2026

Nachtrag_2026-10-08/N02_Quirin_Gegenentwurf.docx	24
Nachtrag_2026-10-08/N02_Quirin_Gegenentwurf.pdf	25
Nachtrag_2026-10-08/N03_Ottmar_Zahlungsstand.docx	26
Nachtrag_2026-10-08/N03_Ottmar_Zahlungsstand.pdf	27
Nachtrag_2026-10-08/N04_Horn_Zusatzangebot.docx	28
Nachtrag_2026-10-08/N04_Horn_Zusatzangebot.pdf	29
Nachtrag_2026-10-08/N05_Notariat_Unterlagen.docx	30
Nachtrag_2026-10-08/N05_Notariat_Unterlagen.pdf	31
Nachtrag_2026-10-08/N06_Vogl_Anmerkungen.docx	32
Nachtrag_2026-10-08/N06_Vogl_Anmerkungen.pdf	33
Nachtrag_2026-10-08/N07_Ottmar_Protokoll.eml	34
Nachtrag_2026-10-08/N08_Hildegard_Entwurf.eml	35
Nachtrag_2026-10-08/N09_Vogl_Position.eml	36
Nachtrag_2026-10-08/N10_Horn_Angebot.eml	37
Nachtrag_2026-10-08/N11_Bank_Stand.eml	38
Nachtrag_2026-10-08/N12_Notariat_Nachforderung.eml	39
Nachtrag_2026-10-08/N13_Kapital_und_Freigaben.xlsx	40–41
Nachtrag_2026-10-08/N14_Chat_Lager_und_Vertretung.txt	42

Von	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
An	"Dr. Mechthild Färber" <mf@faerber-kanzlei.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 09:04:00 +0200
Betreff	Isarwinkel / Einstieg Albrecht – bitte verhandelbaren Vertrag vorbereiten

Sehr geehrte Frau Dr. Färber,

wie gestern besprochen beauftragt Sie die Isarwinkel Gerätebau GmbH. Bitte erstellen Sie für uns einen ersten verhandelbaren Entwurf zur Aufnahme von Albrecht Vogl. Er soll 200000 EUR in die Gesellschaft einzahlen und dafür neu geschaffene Anteile bekommen. Kein Kaufpreis an Quirin oder mich. Wir wollen vorher verstehen, was in die Satzung, was in eine Gesellschaftervereinbarung und was in getrennte Verträge gehört. Bitte sagen Sie uns, welche Entscheidungen wir dafür noch treffen müssen.

Quirin hat aus einem alten Vertrag einen Vorschlag zusammengestellt. Das ist kein gemeinsam beschlossener Text. Albrecht hat ebenfalls Wünsche geschickt. Wir haben noch nichts unterschrieben und keine Anteile übertragen. Der Notartermin am 22. Oktober ist nur reserviert. Ich möchte bis Montag eine erste Fassung für unsere Besprechung, keine hundertseitige Finanzierungsdokumentation.

Wir bauen Messadapter für kleine Lebensmittelhersteller. Acht Leute arbeiten hier, darunter zwei Meister. Der neue Prüfstand ist bestellt, die Schlusszahlung wird im November fällig. Albrecht bringt Kontakte zu drei Kunden mit. Wir wollen ihn nicht bei jedem Ersatzteil fragen müssen. Er soll aber sehen können, wofür sein Geld verwendet wird. Wenn Quirin oder ich länger ausfallen, brauchen wir eine vernünftige Lösung und nicht sofort den Rauswurf.

Sie vertreten nur die GmbH. Die Beteiligten entscheiden selbst, ob sie eigene Berater hinzuziehen; bitte melden Sie sich, wenn gemeinsame Gespräche so nicht mehr sinnvoll sind. Rechtsverbindliche Zusagen gegenüber Albrecht geben wir erst nach interner Freigabe und Abstimmung mit dem Notariat. Anbei die beiden bislang verwendeten Entwürfe.

Mit freundlichen Grüßen

Hildegard Steinlechner

Geschäftsführerin | Isarwinkel Gerätebau GmbH

Valpichlerstraße 72, 80686 München

hs@isarwinkel-geraetebau.example

Amtsgericht München HRB 267418

Anlagen: 05_Eckpunkte_Vogl.docx; 06_Entwurf_Quirin.docx

Gesellschaftsvertrag Isarwinkel Gerätebau GmbH

15.07.2021

Lesefassung nach der bei der Gesellschaft verwahrten Gründungsurkunde UVZ 1128/2021 des Notars Dr. Fridolin Aichner in München. Keine Satzungsänderung seit Gründung in der Gesellschaftsablage.

1. Firma und Tätigkeit

Firma: Isarwinkel Gerätebau GmbH. Sitz: München. Gegenstand: Entwicklung, Bau und Wartung von Messadaptern und Prüfgeräten für Produktionsbetriebe, einschließlich zugehöriger Software und Ersatzteile. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

2. Kapital

Das Stammkapital beträgt 25000 EUR. Hildegard Steinlechner übernimmt Geschäftsanteil Nr. 1 zu 15000 EUR. Quirin Rottmayer übernimmt Geschäftsanteil Nr. 2 zu 10000 EUR. Beide Einlagen sind in Geld zu erbringen und sofort vollständig fällig. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. Gründungskosten trägt die Gesellschaft bis zu 1800 EUR.

3. Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei nur einem Geschäftsführer vertritt dieser allein. Bei mehreren Geschäftsführern vertreten zwei gemeinsam oder einer zusammen mit einem Prokuristen. Die Gesellschafterversammlung kann Einzelvertretung und Befreiung von den Beschränkungen des Paragraphen 181 BGB erteilen.

Hildegard Steinlechner und Quirin Rottmayer werden bestellt, jeweils einzelvertretungsberechtigt, ohne Befreiung von Paragraph 181 BGB. Die Gesellschafter können eine Geschäftsordnung beschließen. Grundstücksgeschäfte, Kredite über 100000 EUR und die Aufnahme neuer Geschäftsbereiche bedürfen vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Für laufende Beschaffung besteht keine zusätzliche Betragsgrenze.

4. Gesellschafterversammlung

Jeder Geschäftsführer kann durch eingeschriebenen Brief mit Tagesordnung und einer Frist von zwei Wochen einberufen. Versand- und Versammlungstag zählen nicht mit. Die Versammlung ist bei Vertretung von mehr als der Hälfte des Stammkapitals beschlussfähig. Jeder volle Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. Soweit Gesetz oder Vertrag nichts Abweichendes bestimmen, entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimmen. Der gewählte Versammlungsleiter hält Anträge, Stimmen und Ergebnisse in einer Niederschrift fest und sendet sie allen Gesellschaftern zu.

Beschlüsse außerhalb einer Versammlung bedürfen der gesetzlichen Voraussetzungen. Informationsrechte nach Paragraph 51a GmbHG bleiben unberührt. Ein Beirat besteht nicht. Eine Schiedsvereinbarung ist nicht getroffen.

5. Jahresabschluss und Ausschüttung

Die Geschäftsführung stellt den Jahresabschluss innerhalb der gesetzlichen Fristen auf. Die Gesellschafter entscheiden über Feststellung und Ergebnisverwendung. Gewinne werden entsprechend den Geschäftsanteilen verteilt. Ausschüttungen dürfen die Kapitalerhaltung nicht beeinträchtigen. Besondere Gewinnvorrechte sind nicht vereinbart.

6. Verfügung über Anteile

Abtretung, Verpfändung und Belastung von Anteilen bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Gesetzliche Formvorschriften bleiben unberührt. Ein schuldrechtliches Vorkaufsrecht und Mitverkaufsrechte sind bisher nicht vereinbart. Erben treten nach den gesetzlichen Regeln ein; mehrere Erben benennen einen gemeinsamen Vertreter.

7. Kündigung und Ende

Jeder Gesellschafter kann seine Mitgliedschaft mit zwölf Monaten Frist zum Ende eines Geschäftsjahrs, erstmals zum 31.12.2027, kündigen. Die übrigen Gesellschafter können binnen drei Monaten die Fortsetzung und die Übernahme des Anteils durch sich oder einen Dritten vereinbaren. Kommt eine Übernahmevereinbarung nicht zustande, ist über das weitere Vorgehen zu beschließen. Eine automatische Einziehung oder ein Abfindungsbetrag werden nicht festgelegt.

8. Schluss

Satzungsänderungen bedürfen der gesetzlichen Form und Mehrheit. Die Gesellschaft trägt Bekanntmachungen in den gesetzlich vorgeschriebenen Medien. Sollte eine Regelung unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen bestehen, soweit der Vertragszweck dies zulässt; über eine Ersatzregelung ist zu verhandeln.

Hildegard Steinlechner / Quirin Rottmayer
Namenswiedergabe der unterschriebenen Ausfertigung.

Gesellschafterliste

15.07.2021

Isarwinkel Gerätebau GmbH mit Sitz in München; Amtsgericht München, HRB 267418;
Geschäftsanschrift Valpichlerstraße 72, 80686 München.

Geschäftsanteil Nr. 1: Hildegard Steinlechner, geboren 12.03.1981, wohnhaft München, Nennbetrag 15000 EUR. Beteiligung am Stammkapital 60 Prozent.

Geschäftsanteil Nr. 2: Quirin Rottmayer, geboren 17.09.1984, wohnhaft München, Nennbetrag 10000 EUR. Beteiligung am Stammkapital 40 Prozent.

Summe der Nennbeträge 25000 EUR.

Hildegard Steinlechner / Quirin Rottmayer, Geschäftsführer

Ablagevermerk 30.09.2026, Ottmar Fürst, Buchhaltung: Diese Liste ist nach Abgleich mit dem Registerabruf vom heutigen Tag weiterhin die dort aufgenommene Liste. Die Einlagen wurden laut Bankbelegen am 19.07.2021 vollständig eingezahlt. Es gibt keine weiteren Anteile, Treuhandverhältnisse oder Mitarbeiterbeteiligungen in der Gesellschaftsablage. Die geplante Beteiligung von Herrn Vogl ist nicht vollzogen. Herr Vogl ist bislang weder Gesellschafter noch Geschäftsführer. Er hat noch nichts eingezahlt. Es sind keine abweichenden privaten Beteiligungszusagen bekannt; Bestätigung der Gründer steht aus.

Von	Albrecht Vogl <av@vogl-industrie.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>, Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 18:26:00 +0200
Betreff	Re: Beteiligung / meine Eckpunkte zur Runde am Montag

Liebe Hildegard, lieber Quirin,

hier meine Eckpunkte. Die 200000 EUR sollen in die Firma, nicht in Eure Taschen. Ich gehe von 20 Prozent nach Kapitalerhöhung aus. Keine zusätzliche Einlagepflicht. Bei einem späteren Verkauf möchte ich mitverkaufen können und nicht als letzter kleiner Gesellschafter übrig bleiben. Ob ein Käufer 100 Prozent verlangen darf und ab welchem Preis, müssen wir besprechen.

Ich will nicht in der Werkstatt mitregieren. Große Kredite, neue Beteiligungen und Zahlungen an Euch oder Eure anderen Unternehmen möchte ich aber vorher sehen. Bei „groß“ habe ich an 25000 EUR gedacht, Hildegard offenbar an 50000. Der monatliche Bericht darf zwei Seiten haben. Zahlen bis zum 15. des Folgemonats reichen mir, solange offene Posten und Bankbestand dabei sind.

Die Kundenkontakte stelle ich vor, ich verspreche keine Mindestumsätze. Zwei Kunden fragen nach Ersatzteilen innerhalb von 48 Stunden. Dafür müssen wir im Lager mehr vorhalten. Den alten Entwurf von Quirin habe ich noch nicht kommentiert. Bitte behandelt ihn nicht als mein Einverständnis.

Herzliche Grüße

Albrecht Vogl

Vogl Industriekontakte | Am Gasteig 9, 81667 München

av@vogl-industrie.example

Anlage: 05_Eckpunkte_Vogl.docx

Eckpunkte einer Beteiligung

25.09.2026

Isarwinkel Gerätebau GmbH / Albrecht Vogl. Gesprächsstand von Albrecht Vogl, noch nicht unterzeichnet. Die folgenden Punkte sind ein Vorschlag für die Vertragsverhandlung. Es werden hierdurch keine Anteile übernommen und keine Zahlungen fällig.

1. Beteiligung und Mittel

Herr Vogl soll 200000 EUR einzahlen. Dafür sollen nach Vollzug 20 Prozent des Stammkapitals auf ihn entfallen. Die Gründer behalten ihre bestehenden Nennbeträge. Nach vorläufiger Rechnung wird ein neuer Geschäftsanteil zu 6250 EUR geschaffen; 193750 EUR entfallen auf das Aufgeld. Sämtliches Geld geht an die Gesellschaft. Einzahlung erst nach abgestimmten, formgerecht abgeschlossenen Unterlagen und Mitteilung des Einzahlungsverfahrens durch das Notariat.

2. Informationen und Entscheidungen

Monatlicher Bericht mit Bankbeständen, offenen Forderungen, fälligen Verbindlichkeiten und Auftragsbestand. Budget jeweils bis Mitte Dezember für das Folgejahr. Geschäfte außerhalb des genehmigten Budgets ab 25000 EUR, neue Kreditlinien, Geschäfte mit Gesellschaftern sowie Änderungen der Geschäftsführerbezüge sollen Zustimmung benötigen. Welche Mehrheit gilt, ist noch zu besprechen. Vogl erhält kein eigenes Weisungsrecht gegenüber Beschäftigten.

3. Zusammenarbeit

Beide Gründer bleiben tätig. Hildegard führt Vertrieb und Personal, Quirin Entwicklung und Fertigung. Bei Krankheit soll es eine Vertretung geben, keine automatische Sanktion. Kündigt ein Gründer freiwillig seine Mitarbeit, möchte Vogl über dessen Beteiligung sprechen können. Für Tod, dauerhafte Arbeitsunfähigkeit und schweres Fehlverhalten sollen getrennte Regelungen gelten. Bewertung und Zahlungsfristen sind offen.

4. Spätere Anteilsbewegungen

Die Gründer sollen ihre Anteile während der ersten drei Jahre nicht ohne Zustimmung verkaufen. Übertragungen innerhalb der Familie und Erbfälle sind gesondert zu behandeln. Vogl wünscht ein Mitverkaufsrecht zu gleichen wirtschaftlichen Bedingungen. Eine Mitverkaufspflicht soll nur greifen, wenn auch seine Mindestinteressen geschützt sind. Die konkrete Schwelle, Gegenleistung und Haftungsbegrenzung stehen nicht fest.

5. Schutz des Betriebs

Entwicklungsunterlagen und Software müssen der Gesellschaft für ihre Produkte dauerhaft zur Verfügung stehen. Vogl möchte keine pauschale Zusage über ungeprüfte Rechte. Geheimhaltung soll auch nach Ausscheiden gelten. Der Umgang mit Kundenkontakten und einer anderweitigen gewerblichen Tätigkeit wird konkret verhandelt. Bestehende Tätigkeiten sind offenzulegen.

6. Weiteres Vorgehen

Vor einem Notartermin: technische Unterlagen sichten, Bank um Rückmeldung bitten, offenen Punktebogen besprechen. Kosten der Vertragsvorbereitung soll die GmbH tragen, jeder Beteiligte trägt seinen eigenen zusätzlichen Berater. Keine Exklusivität, kein Zwang zum Abschluss. Die Verhandlungen können beendet werden; tatsächlich abgeschlossene gesonderte Vertraulichkeitsabreden bleiben unberührt.

Albrecht Vogl, 25.09.2026

Gesellschaftervereinbarung – Arbeitsstand Quirin

27.09.2026

Zwischen Hildegard Steinlechner, Quirin Rottmayer und Albrecht Vogl, betreffend die Isarwinkel Gerätebau GmbH. Noch nicht abgestimmt. Überarbeitet am Sonntagabend von Quirin nach einem früheren Projektvertrag; offene Stellen sind im Text notiert.

1. Beteiligungen

Albrecht zahlt 200000 EUR und erhält 20 Prozent. Hildegard und Quirin bleiben im bisherigen Verhältnis beteiligt. Die Einzahlung soll zum 1. November erfolgen. Ob die 200000 EUR bereits vor Registereintragung vollständig eingezahlt werden, soll das Notariat sagen. Dieses Papier soll keine Registeranmeldung ersetzen.

2. Geschäftsleitung

Hildegard und Quirin entscheiden über das Tagesgeschäft allein in ihren Bereichen. Bei wichtigen Sachen müssen alle einverstanden sein. Als wichtig gelten insbesondere Investitionen, neue Mitarbeiter in leitender Funktion, Kredite und Verträge mit Verwandten. Eine Eurogrenze haben wir noch nicht festgelegt. Bei Uneinigkeit stimmen wir nach einer Woche nochmals ab. Bis dahin soll der Betrieb normal weiterlaufen.

3. Ausscheiden eines Gründers

Wer nicht mehr für die Firma arbeitet, bietet seinen Anteil den anderen an. Der Preis soll grundsätzlich der Buchwert sein, bei unverschuldeter Krankheit ein fairer Wert. Quirin: „Buchwert“ bitte noch genau ansehen, das habe ich aus dem alten Vertrag übernommen. Bei schwerem Fehlverhalten soll weniger bezahlt werden. Ein Käufer soll drei Jahre Zeit zur Zahlung bekommen. Persönliche Bürgschaften des Ausscheidenden müssen weg, soweit die Bank das mitmacht.

4. Verkauf der Firma

Wenn zwei der drei Beteiligten einen Käufer finden, können sie die anderen zum Mitverkauf auffordern. Alle bekommen pro Prozent denselben Preis. Jeder steht für sämtliche Zusicherungen ein. Hildegard wollte hier eine Obergrenze; ich habe noch keinen Text dazu. Bei einem Teilverkauf kann Albrecht nach eigener Wahl mitverkaufen. Ob das auch bei einer Familienübertragung gilt, ist offen.

5. Entwicklung und Kunden

Alle Entwicklungen der Gründer gehören der Firma. Bereits bestehende Software ist eingeschlossen. Keiner darf drei Jahre nach seinem Ausscheiden in derselben Branche tätig werden. Für Albrecht soll das nicht gelten, weil er schon andere Firmen betreut. Die Abgrenzung seiner Kundenlisten müssen wir noch ergänzen. Vertrauliche Zeichnungen und Kalkulationen dürfen nicht weitergegeben werden.

6. Sonstiges

Änderungen per E-Mail sollen reichen. Falls etwas unwirksam ist, gilt automatisch das wirtschaftlich Gleiche. Diese Vereinbarung soll vor der bisherigen Satzung gelten. Gerichtsstand München. Unterzeichnung nach Freigabe der Beteiligten; bisher keine Unterschrift.

Quirin Rottmayer, Dateistand 27.09.2026, 22:14 Uhr

Von	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
An	Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 07:52:00 +0200
Betreff	AW: Arbeitsstand – Krankheit und Mitsprache

Guten Morgen Quirin,

ich habe es gelesen. Ich will den Anteil nicht zum Buchwert verlieren, wenn ich meine Mutter sechs Monate pflegen muss. Wir haben vier Jahre ohne normale Gehälter aufgebaut. Mit einem bezahlten Ersatz für das Tagesgeschäft könnte ich leben. Ob ich danach wieder voll zurückkomme, weiß ich heute nicht.

Bei der Firmenverkaufsklausel verstehe ich „zwei von drei“ nicht: Dann könnten Du und Albrecht mich mit zusammen 52 Prozent zu einem Verkauf zwingen? Ich möchte nicht auf unbegrenzten Zusicherungen sitzen bleiben. Ich bin auch nicht bereit, künftig alles nur einstimmig zu beschließen. Die letzte Bestellung für 28000 EUR hätten wir sonst nie rechtzeitig erledigt.

Bitte nicht so an Albrecht schicken, als wäre es zwischen uns abgestimmt. Die Idee der Kapitalaufnahme unterstütze ich weiterhin. Wir brauchen aber eine Fassung, die nicht beim ersten schlechten Monat Streit macht.

Hildegard

Isarwinkel Gerätebau GmbH, Valpichlerstraße 72, 80686 München

Gesprächsverlauf – Gründer

29.09.2026

Export 29.09.2026, 19:05 Uhr. Teilnehmer Hildegard Steinlechner und Quirin Rottmayer. Zeitangaben München.

18:12 Quirin: Ich habe nächste Woche drei Tage Kinderbetreuung. Der Prüfstandtermin muss trotzdem stattfinden.

18:14 Hildegard: Ottmar kann den Lieferanten empfangen, aber keine technische Abnahme unterschreiben.

18:19 Quirin: Genau dafür brauchen wir eine Vertretungsregel. Nicht nur für Urlaub. Ich kann eine Meistervollmacht für bestimmte Bestellungen vorbereiten.

18:21 Hildegard: Ja. Und bei Tod nicht sofort die Erben rauswerfen. Aber auch nicht meine Schwester plötzlich am Werkstatttisch abstimmen lassen.

18:25 Quirin: Ich will meine Anteile später vielleicht in eine Familiengesellschaft einbringen. Albrecht soll dadurch kein Verkaufsrecht auslösen können.

18:32 Hildegard: Nur wenn die Kontrolle nicht irgendwann bei fremden Leuten liegt. Das muss genauer werden.

18:40 Quirin: Meine Softwarebibliothek ist seit 2018 da. Die gehört nicht komplett der GmbH. Die Adaptersoftware von 2022 schon, dachte ich.

18:45 Hildegard: In Deinem Vertrag steht dazu nichts Genaues. Bitte gib die Entwicklungsunterlagen der Kanzlei. Keine pauschale Zusage, bevor wir das geprüft haben.

18:52 Quirin: Mache ich. Und beim Stillstand keine Auktion, bei der der mit mehr Geld gewinnt. Ich könnte Albrecht nie ausbezahlen.

18:58 Hildegard: Erst Gespräch, dann jemand Neutrales. Für eine nicht bezahlbare Pflichtlösung unterschreibe ich nichts.

Geschäftsführer-Anstellungsvertrag

01.08.2021

Zwischen der Isarwinkel Gerätebau GmbH, vertreten für diesen Vertrag durch die mit Gesellschafterbeschluss vom 29.07.2021 ermächtigte Hildegard Steinlechner, und Quirin Rottmayer, München, wird vereinbart:

1. Aufgaben und Beginn

Herr Rottmayer übernimmt ab 01.08.2021 die technische Geschäftsführung mit Entwicklung, Fertigung und Einkauf. Die Organbestellung beruht auf gesondertem Beschluss. Er widmet der Gesellschaft seine volle berufliche Arbeitskraft. Nebentätigkeiten sind vor Aufnahme offenzulegen. Die bereits betriebene Pflege seiner privaten Softwarebibliothek „Rottkern“ ist bekannt; eine Nutzung für Dritte bedarf gesonderter Abstimmung.

2. Vergütung und Auslagen

Die monatliche Bruttovergütung beträgt 4800 EUR, zahlbar zum Monatsende. Notwendige betriebliche Auslagen werden gegen Beleg ersetzt. Eine Tantieme wird nicht zugesagt. Anpassungen bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses und gesonderter Vereinbarung. Das Unternehmen stellt einen Dienstrechner; privates Eigentum an vorhandener Ausrüstung wird hierdurch nicht übertragen.

3. Urlaub und Krankheit

Es stehen 30 Arbeitstage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr zu. Termine sind mit der weiteren Geschäftsführung abzustimmen. Arbeitsverhinderung und voraussichtliche Dauer sind unverzüglich mitzuteilen. Im Krankheitsfall wird die Vergütung für sechs Wochen fortgezahlt. Die Vertretung wird mit der weiteren Geschäftsführung organisiert. Eine längerfristige Abwesenheit führt nicht automatisch zu einer Übertragung von Geschäftsanteilen.

4. Laufzeit

Der Vertrag läuft unbefristet. Er kann mit sechs Monaten Frist zum Quartalsende gekündigt werden. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Abberufung und Kündigung sind getrennte Maßnahmen. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wird hier nicht vereinbart.

5. Unterlagen und Vertraulichkeit

Betriebliche Unterlagen und Zugänge sind geordnet zu führen und bei Vertragsende herauszugeben. Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht unbefugt offenbart werden. Gesetzlich zulässige Mitteilungen bleiben unberührt. Über Nutzungsrechte an vorbestehenden Programmen und neuen Entwicklungen soll eine gesonderte Vereinbarung geschlossen werden. Eine solche Vereinbarung wird durch diesen Vertrag nicht ersetzt.

München, 01.08.2021

Hildegard Steinlechner für die GmbH / Quirin Rottmayer
Namenswiedergabe der unterschriebenen Ausfertigung.

Entwicklungsablage Rottkern und Messadapter

30.09.2026

Quirin Rottmayer an die Geschäftsführung, Zusammenstellung aus der eigenen Entwicklungsablage.
Stand 30.09.2026.

1. Rottkern

Die Bibliothek „Rottkern“ entstand zwischen November 2018 und Mai 2021 auf meinem privaten Rechner. Sie enthält Routinen zum Filtern von Sensordaten und zum Exportieren von Messreihen. Ich nutzte sie damals für zwei Einzelaufträge. Deren Kunden erhielten ausführbare Fassungen, keine Ausschließlichkeit und keinen Quellcode. Die damaligen Aufträge und E-Mails sind noch in meinem privaten Postfach. Ich habe sie bisher nicht vollständig in die Firmenablage kopiert.

2. Programme seit Gründung

Seit August 2021 wurden die Bedienoberfläche und die Geräteanbindung in der GmbH entwickelt. Daran haben außer mir der Beschäftigte Tassilo Graf und die freie Entwicklerin Walburga Horn mitgearbeitet. Horns Honorarrechnungen wurden bezahlt. Ihr Angebot vom 04.02.2022 liegt bei; ein gesonderter unterschriebener Nutzungsrechtsvertrag ist im Ordner nicht vorhanden. Graf arbeitet seit 01.10.2021 aufgrund eines schriftlichen Arbeitsvertrags in der Entwicklung.

3. Technischer Stand

Der ausgelieferte Adapter enthält derzeit Teile aus beiden Beständen. Repository „adapter-control“ liegt auf dem Firmenserver. Der Zugang gehört der Gesellschaft; ich und Graf haben Administrationsrechte. Rottkern ist als eingebundener Unterordner enthalten. Das Verzeichnis wurde am 30.09.2026 gesichert. Die Komponentendatei nennt zusätzlich zwei offen lizenzierte Bibliotheken; vollständige Lizenztexte liegen im Softwareordner.

Ich möchte Rottkern auch für nicht konkurrierende Anwendungen weiterverwenden. Die GmbH soll ihre Geräte dauerhaft verkaufen und warten können. Albrecht hat bislang keine technischen Dateien erhalten. Die Versionsübersicht kann ich am Montag am Bildschirm zeigen; bitte keine Zusicherung „sämtliche Rechte ausschließlich bei der GmbH“ ungeprüft übernehmen.

Quirin Rottmayer

Von	Walburga Horn <wh@horn-interface.example>
An	Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 15:13:00 +0200
Betreff	Re: Bedienoberfläche 2022 / alte Vereinbarung

Hallo Quirin,

ich habe die Unterlagen gefunden. Das Angebot vom 4. Februar 2022 lautet auf Entwicklung der Bedienoberfläche für Eure Adapterserie IW-2. Vereinbart waren 9600 EUR netto. Mein Angebot sagt: „Nutzung im vereinbarten Produkt, einschließlich Fehlerkorrekturen durch den Auftraggeber.“ Eine ausschließliche weltweite Verwertung für sämtliche anderen Produkte steht nicht drin. Über eine Weiterübertragung hatten wir damals nicht gesprochen.

Ich habe den Quellcode mit der Schlussrechnung übergeben und habe kein Problem damit, dass Ihr die IW-2 weiter pflegt. Für einen neuen Investor kann ich die Dokumentation ergänzen. Bevor ich irgendetwas unterschreibe, möchte ich aber wissen, welche zusätzlichen Nutzungen und welche Vergütung gemeint sind. Meine eigenen allgemeinen Oberflächenbausteine nutze ich weiterhin bei anderen Kunden.

Viele Grüße

Walburga Horn

Horn Interfacegestaltung | Fürstenrieder Straße 119, 80686 München

wh@horn-interface.example

Am 30.09.2026 um 10:07 schrieb Quirin:

Wir bekommen möglicherweise einen Mitgesellschafter. Kannst Du bitte nachsehen, was wir 2022 schriftlich vereinbart haben?

Kessel Prüftechnik GmbH
Dieselstraße 14 | 85748 Garching

Isarwinkel Gerätebau GmbH
Valpichlerstraße 72 | 80686 München

Auftragsbestätigung PS-26-114

14.09.2026

Sehr geehrte Frau Steinlechner,

wir bestätigen Ihre Bestellung vom 11.09.2026 über einen Prüfstand MP-4 mit vier Messplätzen, Schutzhaube und Auswertungsmodul. Gesamtpreis 120000 EUR netto zuzüglich 22800 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 142800 EUR. Die Bestellung wurde durch beide Geschäftsführer freigegeben.

Anzahlung 35700 EUR brutto, fällig zum 18.09.2026. Restzahlung 107100 EUR brutto nach Lieferung und betriebsbereiter Inbetriebnahme, vorgesehen am 16.11.2026. Die Restzahlung erfolgt binnen zehn Kalendertagen nach Zugang der Schlussrechnung und dokumentierter Inbetriebnahme. Der angegebene Termin setzt die rechtzeitige Bereitstellung von Stromanschluss und Stellfläche voraus.

Lieferort: Valpichlerstraße 72, 80686 München, Erdgeschoss Werkstatt, Tor 2. Ansprechpartner Technik: Quirin Rottmayer. Die Einweisung umfasst einen Arbeitstag für bis zu vier Mitarbeiter. Die betriebliche Messmittelüberwachung bleibt Sache des Auftraggebers. Eigentumsvorbehalt bis zum vollständigen Ausgleich.

Änderungen der Messplätze sind schriftlich zu vereinbaren; Mehrkosten und Lieferzeit werden vor Ausführung angeboten. Bitte senden Sie die unterschriebene Layoutfreigabe bis zum 09.10.2026 zurück. Die mitgesandte Zeichnung entspricht Stand 11.09.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Erwin Kessel, Vertrieb

Kessel Prüftechnik GmbH, Dieselstraße 14, 85748 Garching
auftraege@kessel-prueftechnik.example

Von	Ottokar Heller <oh@stadtbank-isartal.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 10:32:00 +0200
Betreff	Isarwinkel / Kreditlinie 2024-118 / Beteiligungsänderung

Sehr geehrte Frau Steinlechner,

vielen Dank für die Vorabinformation. Die Betriebsmittellinie beträgt 80000 EUR. Nach der Kreditvereinbarung sind Änderungen im Gesellschafterbestand unverzüglich mitzuteilen. Ein automatischer Entfall der Linie ist damit nicht vereinbart. Für eine Stellungnahme benötigen wir den vorgesehenen Beteiligungsstand und die endgültige Finanzierungsstruktur.

Die selbstschuldnerischen Bürgschaften von Ihnen und Herrn Rottmayer über jeweils bis zu 40000 EUR bleiben zunächst bestehen. Eine Entlassung bei späterem Ausscheiden ist nicht vorab zugesagt. Darüber entscheiden wir anhand der dann vorliegenden Verhältnisse. Bitte versprechen Sie in einer Gesellschaftervereinbarung nicht die Freigabe durch unsere Bank, ohne dass dies mit uns geklärt ist.

Ihr Kollege Ottmar Fürst bestätigte uns die bereits abgebuchte Prüfstandanzahlung. Die Schlussrate liegt erst im November. Die avisierte neue Einlage ist in unserer Unterlagenprüfung noch nicht als eingegangen erfasst.

Freundliche Grüße

Ottokar Heller | Firmenkunden

Stadtbank Isartal, Geschäftsstelle München-West

Landsberger Straße 284, 80687 München

oh@stadtbank-isartal.example

Auftrag	Kunde	Netto_EUR	Lieferziel	Anzahlung_EUR	Status	Quelle
IW-26041	Molkerei Auenbach	48000	30.10.2026	14400	Bestellt	AB 12.08.2026
IW-26047	Kräutermühle Wenzel	26500	20.11.2026	7950	Bestellt	AB 09.09.2026
IW-26052	Teigwaren Adelholz	37000	15.12.2026	0	Angebot offen	Angebot 25.09.2026
IW-26054	Bergsaft Kelterei	19200	18.12.2026	0	Mündliche Anfrage	Gespräch 28.09.2026
IW-26055	Molkerei Auenbach Ersatzteile	4600	09.10.2026	0	Bestellt	Bestellung 29.09.2026

Telefonnotiz Albrecht Vogl

01.10.2026

Gespräch Hildegard Steinlechner / Albrecht Vogl, 17:10–17:27 Uhr. Aufgeschrieben unmittelbar danach von Hildegard, noch nicht von Herrn Vogl bestätigt.

Albrecht möchte spätestens zum 01.11.2026 wissen, ob die Beteiligung zustande kommt. Er könnte 200000 EUR aus seinem eigenen Vermögen einzahlen. Einen Kontoauszug oder eine verbindliche Finanzierungsbestätigung hat er noch nicht übersandt. Eine Zwischenfinanzierung vor Abschluss will er nicht gewähren. Die Zahlung soll nicht in mehreren Tranchen kommen.

Er schlägt bei wichtigen Geschäften eine Mehrheit von 85 Prozent vor. Ich habe gesagt, dass damit sein Nein bei unserem geplanten Beteiligungsverhältnis erheblich wäre. Er antwortete, gerade für neue Schulden und Verträge mit uns sei ihm das wichtig. Ersatzteile und vertraglich zugesagte Kundenarbeiten sollen nicht jedes Mal aufgehalten werden. Was zum genehmigten Budget gehört, muss aus seiner Sicht vorher feststehen.

Ein Mitverkauf zu einem symbolischen Preis sei für ihn ausgeschlossen. Als Mindestpreis nannte er zunächst das Doppelte seiner Einzahlung, sagte dann aber, das müsse zum ganzen Kaufpreis passen. Keine Einigung. Er ist bereit, zuerst ein moderiertes Gespräch zu führen, bevor ein Streit vor Gericht geht. Ein neutraler Dritter soll nach seiner Aussage aber nicht den Verkauf seiner Anteile anordnen dürfen.

Ich habe keine Zustimmung zu den Schwellen oder einem Mindestpreis erklärt. Wir wollen die Alternativen am Montag mit Quirin und der Kanzlei durchsprechen.

Hildegard Steinlechner, 01.10.2026, 17:39 Uhr

Von	Roswitha Kirchner <rk@notariat-aichner.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 11:42:00 +0200
Betreff	UVZ-Vorbereitung Isarwinkel / Terminreservierung 22.10.

Sehr geehrte Frau Steinlechner,

wir halten den 22.10.2026 um 14 Uhr vorläufig frei. Bitte übersenden Sie uns die abgestimmten Eckdaten der Kapitalerhöhung, die vorgesehenen Beteiligten und den vorhandenen Gesellschaftsvertrag. Die vollständigen Unterlagen werden vor einer Terminbestätigung durch Herrn Dr. Aichner geprüft.

Bitte senden Sie auch etwaige Nebenvereinbarungen, die Anteilsübertragungen, Kaufoptionen oder Mitverkaufspflichten enthalten. Für die Entwurfsbearbeitung müssen die zusammenhängenden Regelungen bekannt sein; die Bezeichnung „private Vereinbarung“ beantwortet die Formfrage nicht. Einzelheiten stimmen wir mit Ihrer Kanzlei ab. Bitte leisten Sie Einzahlungen auf das neue Kapital erst nach gesonderter Mitteilung des Vorgehens.

Von Herrn Vogl benötigen wir vollständigen Namen, Geburtsdatum, Wohnanschrift und die Angabe, ob er persönlich oder für eine Gesellschaft handeln wird. Ausweisdaten übermitteln Sie bitte nicht in einer offenen Rundmail. Einen Uploadzugang senden wir getrennt. Der Termin ist keine Bestätigung der Wirksamkeit einer bislang verwendeten Vertragsfassung.

Mit freundlichen Grüßen

Roswitha Kirchner | Notariatsmitarbeiterin

Notar Dr. Fridolin Aichner

Lindwurmstraße 86, 80337 München

rk@notariat-aichner.example

Ausgabenplanung Oktober bis Dezember

30.09.2026

Isarwinkel Gerätebau GmbH, Buchhaltung Ottmar Fürst. Beträge einschließlich Umsatzsteuer, soweit sie anfällt. Dies ist meine Liste aus Bestellungen und laufenden Verträgen, kein festgestellter Jahresabschluss.

Der Bankbestand am 30.09.2026 beträgt 86200 EUR. Darin sind die Kundenanzahlungen laut Auftragsbuch bereits enthalten. Die Prüfstandanzahlung von 35700 EUR wurde am 18.09.2026 bereits abgebucht. Sie darf bei der kommenden Zahlungsliste nicht noch einmal erscheinen. Die Restrechnung über 107100 EUR ist erst nach Lieferung und Inbetriebnahme im November zu erwarten.

Für Oktober rechne ich mit Löhnen und Gehältern von zusammen 34600 EUR, Miete 6400 EUR, Energieabschlägen 1900 EUR und offenen Materialrechnungen von 21800 EUR. Die Umsatzsteuervoranmeldung ist noch beim Steuerbüro. Die Restzahlungen der beiden fest bestellten Kundenaufträge werden erst nach Lieferung fällig. Die Angebote an Teigwaren Adelholz und Bergsaft sind noch keine Aufträge und keine sicheren Zahlungseingänge.

Die Linie von 80000 EUR ist derzeit nicht gezogen. Die neue Einlage von 200000 EUR wurde nicht eingebucht, weil sie noch nicht auf dem Konto ist. Für den zusätzlichen Ersatzteilbestand habe ich bisher nur Quirins Wunschliste über 28000 EUR netto. Bitte vor Bestellung Betrag und Liefertermin festlegen. Ich brauche außerdem die schriftliche Freigabe, wer bei längerer Abwesenheit von Hildegard oder Quirin Zahlungen freigibt.

Ottmar Fürst, Buchhaltung

Rückfrage am 01.10.: Herr Vogl erhält vor Vertragsabschluss nur die ausdrücklich freigegebenen Zahlen; keine Mitarbeiter-Einzelabrechnungen.

Isarwinkel Gerätebau GmbH – Beteiligungsvorschlag

Ottmar Fürst, 30.09.2026. Vorschlag aus Vogls Eckpunkten, noch nicht vollzogen.

Beteiligter	Bisher EUR	Bisher Anteil	Neue Einlage EUR	Danach EUR	Danach Anteil
Hildegard Steinlechner	15,000.00	60.0%	0.00	15,000.00	48.0%
Quirin Rottmayer	10,000.00	40.0%	0.00	10,000.00	32.0%
Albrecht Vogl	0.00	0.0%	6,250.00	6,250.00	20.0%
Summe	25,000.00	100.0%	6,250.00	31,250.00	100.0%

Vogl, Zahlung insgesamt	200,000.00
Davon neue Stammeinlage	6,250.00
Davon Aufgeld	193,750.00
Zahlung an Altgesellschafter	0.00

Quelle Stammkapital: Gesellschafterliste vom 15.07.2021.

Quelle neue Mittel: Eckpunkte Albrecht Vogl vom 25.09.2026.

Alle 200000 EUR sind für die Gesellschaft vorgesehen. Keine Zahlung ist eingegangen.

Einzahlung, Beschlüsse und Registervollzug sind noch abzustimmen.

Diese Rechnung legt keine Zustimmungs- oder Verkaufsrechte fest.

Ottmar Fürst
Buchhaltung Isarwinkel Gerätebau GmbH

An: Hildegard Steinlechner, Quirin Rottmayer und Albrecht Vogl

05.10.2026

Protokoll des Beteiligungsgesprächs

Das Gespräch fand am 5. Oktober von 14:00 bis 15:35 Uhr in der Werkstatt statt. Hildegard Steinlechner, Quirin Rottmayer und Albrecht Vogl waren anwesend. Ich habe Zahlen notiert und dieses Protokoll am Abend verschickt. Es wurde nicht gemeinsam unterschrieben. Die Teilnehmer sollten bis 8. Oktober Korrekturen melden. Die Kanzlei war nicht anwesend.

1 Einzahlung und Gegenleistung

Albrecht bestätigte, dass 200.000 EUR vollständig in die GmbH fließen sollen. Er verlangt dafür 20 Prozent nach Kapitalerhöhung. Die Gründer zeigten ihm die Rechnung mit 6.250 EUR neuem Nennbetrag und 193.750 EUR Aufgeld. Hildegard und Quirin sollen danach 48 beziehungsweise 32 Prozent halten. Es wurde weder Geld überwiesen noch eine Übernahmeerklärung abgegeben. Albrecht möchte persönlich zeichnen; eine Beteiligung über eine Gesellschaft verfolgt er derzeit nicht.

2 Entscheidungen im Betrieb

Albrecht möchte Kredite, Geschäfte mit Beteiligten und größere Ausgaben außerhalb des Budgets seiner Zustimmung unterwerfen. Er nannte 25.000 EUR netto je Vorhaben, Hildegard 50.000 EUR. Quirin fragte, ob zusammengehörige Bestellungen zusammengerechnet würden. Dazu gab es noch keinen Wortlaut. Beim Vorschlag einer Mehrheit von 85 Prozent sagte Hildegard, dann reichten ihre 48 und Quirins 32 Prozent zusammen nicht. Albrecht erklärte, das sei für diese besonderen Geschäfte beabsichtigt, nicht für jede Entscheidung.

3 Krankheit und Verkauf

Hildegard lehnte eine Anteilsabgabe allein wegen sechsmonatiger Pflege ihrer Mutter ab. Albrecht könnte eine Vertretungslösung akzeptieren, will jedoch regelmäßige Informationen über die Betriebsfähigkeit. Quirin möchte Familienübertragungen zulassen, solange die Kontrolle bei ihm bleibt. Albrecht befürchtet, dass dadurch fremde wirtschaftliche Interessen in die Gesellschaft gelangen. Eine Lösung wurde nicht beschlossen.

Beim Mitverkauf bestand Einigkeit nur über dieselbe wirtschaftliche Gegenleistung je Anteilseinheit. Hildegard widersprach einer unbegrenzten Haftung für alle Verkäufer. Albrecht hielt an einem noch zu verhandelnden Mindestpreis fest. Niemand erklärte, ab heute an einen Verkauf durch zwei Personen gebunden zu sein. Quirin soll seinen alten Entwurf mit diesen offenen Punkten an die Kanzlei geben.

4 Aufgaben und nächstes Gespräch

Ottmar soll die Kapitalrechnung und den Stand der bereits bezahlten Prüfstandanzahlung beifügen. Quirin klärt die Nutzung seiner Rottkern-Bibliothek und fragt Walburga Horn nach einem konkreten Zusatzangebot. Hildegard sendet das vollständige Paket an das Notariat. Für den 12. Oktober um 15 Uhr ist ein weiteres Gespräch vorgeschlagen. Die Reservierung am 22. Oktober bleibt vorbehaltlich der Entwurfsbearbeitung bestehen.

Ottmar Fürst, 05.10.2026, 18:10 Uhr

Ottmar Fürst
Buchhaltung Isarwinkel Gerätebau GmbH

An: Hildegard Steinlechner, Quirin Rottmayer und Albrecht Vogl

05.10.2026

Protokoll des Beteiligungsgesprächs

Das Gespräch fand am 5. Oktober von 14:00 bis 15:35 Uhr in der Werkstatt statt. Hildegard Steinlechner, Quirin Rottmayer und Albrecht Vogl waren anwesend. Ich habe Zahlen notiert und dieses Protokoll am Abend verschickt. Es wurde nicht gemeinsam unterschrieben. Die Teilnehmer sollten bis 8. Oktober Korrekturen melden. Die Kanzlei war nicht anwesend.

1 Einzahlung und Gegenleistung

Albrecht bestätigte, dass 200.000 EUR vollständig in die GmbH fließen sollen. Er verlangt dafür 20 Prozent nach Kapitalerhöhung. Die Gründer zeigten ihm die Rechnung mit 6.250 EUR neuem Nennbetrag und 193.750 EUR Aufgeld. Hildegard und Quirin sollen danach 48 beziehungsweise 32 Prozent halten. Es wurde weder Geld überwiesen noch eine Übernahmeerklärung abgegeben. Albrecht möchte persönlich zeichnen; eine Beteiligung über eine Gesellschaft verfolgt er derzeit nicht.

2 Entscheidungen im Betrieb

Albrecht möchte Kredite, Geschäfte mit Beteiligten und größere Ausgaben außerhalb des Budgets seiner Zustimmung unterwerfen. Er nannte 25.000 EUR netto je Vorhaben, Hildegard 50.000 EUR. Quirin fragte, ob zusammengehörige Bestellungen zusammengerechnet würden. Dazu gab es noch keinen Wortlaut. Beim Vorschlag einer Mehrheit von 85 Prozent sagte Hildegard, dann reichten ihre 48 und Quirins 32 Prozent zusammen nicht. Albrecht erklärte, das sei für diese besonderen Geschäfte beabsichtigt, nicht für jede Entscheidung.

3 Krankheit und Verkauf

Hildegard lehnte eine Anteilsabgabe allein wegen sechsmonatiger Pflege ihrer Mutter ab. Albrecht könnte eine Vertretungslösung akzeptieren, will jedoch regelmäßige Informationen über die Betriebsfähigkeit. Quirin möchte Familienübertragungen zulassen, solange die Kontrolle bei ihm bleibt. Albrecht befürchtet, dass dadurch fremde wirtschaftliche Interessen in die Gesellschaft gelangen. Eine Lösung wurde nicht beschlossen.

Beim Mitverkauf bestand Einigkeit nur über dieselbe wirtschaftliche Gegenleistung je Anteilseinheit. Hildegard widersprach einer unbegrenzten Haftung für alle Verkäufer. Albrecht hielt an einem noch zu verhandelnden Mindestpreis fest. Niemand erklärte, ab heute an einen Verkauf durch zwei Personen gebunden zu sein. Quirin soll seinen alten Entwurf mit diesen offenen Punkten an die Kanzlei geben.

4 Aufgaben und nächstes Gespräch

Ottmar soll die Kapitalrechnung und den Stand der bereits bezahlten Prüfstandanzahlung beifügen. Quirin klärt die Nutzung seiner Rottkern-Bibliothek und fragt Walburga Horn nach einem konkreten Zusatzangebot. Hildegard sendet das vollständige Paket an das Notariat. Für den 12. Oktober um 15 Uhr ist ein weiteres Gespräch vorgeschlagen. Die Reservierung am 22. Oktober bleibt vorbehaltlich der Entwurfsbearbeitung bestehen.

Ottmar Fürst, 05.10.2026, 18:10 Uhr

Quirin Rottmayer
qr@isarwinkel-geraetebau.example

An: Hildegard Steinlechner und Kanzlei Dr. Mechthild Färber

07.10.2026

Überarbeitete Vorschläge für unsere Vereinbarung

Hildegard, ich habe die Punkte nach unserem Gespräch neu geschrieben. Das ist mein ungezeichneter Arbeitsstand, nicht Albrechts Zustimmung und noch keine Fassung für die Unterschrift. Ich möchte die Sätze der Kanzlei zeigen, damit sie sieht, was wir im Alltag brauchen. Die Regelung zur Reihenfolge von Satzung und privater Vereinbarung aus meinem alten Entwurf habe ich noch nicht durch einen fertigen Text ersetzt.

1 Entscheidungen und Bericht

Die Geschäftsführung darf im Rahmen eines von den Gesellschaftern genehmigten Jahresbudgets Bestellungen selbst freigeben. Für nicht im Budget enthaltene Vorhaben ab 50.000 EUR netto soll vorher eine Zustimmung eingeholt werden. Bestellungen für dasselbe Vorhaben sollen zusammengerechnet werden. Albrecht hat 25.000 EUR genannt; meine Zahl ist daher ausdrücklich noch nicht abgestimmt. Für laufende Materialkäufe aus fest angenommenen Kundenaufträgen möchte ich keine zweite Zustimmung verlangen, solange das Budget eingehalten wird.

Bis zum 15. des Folgemonats soll Albrecht eine Übersicht über Bankbestand, offene Kundenrechnungen und fällige Lieferantenrechnungen bekommen. Einzelne Lohnabrechnungen gehören für mich nicht in diesen Bericht. Für Geschäfte mit uns, unseren Angehörigen oder unseren anderen Unternehmen muss die Kanzlei einen gesonderten Entscheidungsweg entwerfen. Ich habe dafür noch keinen geeigneten Satz.

2 Ausfall eines Gründers

Bei längerer Krankheit oder Pflegezeit soll zunächst ein Vertreter für das Tagesgeschäft organisiert werden. Die betroffene Person soll ihren Anteil nicht allein wegen der Dauer der Abwesenheit verlieren. Nach sechs Monaten sollen die Beteiligten über die weitere Aufgabenverteilung sprechen. Eine automatische Kaufpflicht oder Kaufoption entsteht durch dieses Gespräch nicht. Meine frühere Formulierung zum Buchwert soll hierfür nicht verwendet werden.

3 Verkauf und Familie

Bei einem Verkauf an einen Dritten sollen alle für ihre Anteile denselben Preis je Nennbetrag erhalten. Garantien zum gesamten Unternehmen sollen nur diejenigen übernehmen, die den jeweiligen Sachverhalt kennen; eine Haftung für alles und jeden möchte ich nicht versprechen. Die erforderliche Mehrheit für eine Mitverkaufspflicht und Albrechts Mindestpreis sind offen. Hier darf kein unterschrittsreifer Zwang zum Verkauf aus meinem Text abgeleitet werden.

Eine Übertragung in meine vollständig kontrollierte Familiengesellschaft soll möglich sein, wenn keine fremde Person die Kontrolle übernimmt. Was bei meinem Tod, meiner Scheidung oder einer Verpfändung dieser Familiengesellschaft geschieht, ist noch zu ergänzen. Ich kann nicht allein beurteilen, welche dieser Regelungen in die Satzung müssen. Bitte besprechen Sie das mit dem Notariat, bevor wir den Vertrag per E-Mail freigeben.

Quirin, 07.10.2026, 21:05 Uhr

Quirin Rottmayer
qr@isarwinkel-geraetebau.example

An: Hildegard Steinlechner und Kanzlei Dr. Mechthild Färber

07.10.2026

Überarbeitete Vorschläge für unsere Vereinbarung

Hildegard, ich habe die Punkte nach unserem Gespräch neu geschrieben. Das ist mein ungezeichneter Arbeitsstand, nicht Albrechts Zustimmung und noch keine Fassung für die Unterschrift. Ich möchte die Sätze der Kanzlei zeigen, damit sie sieht, was wir im Alltag brauchen. Die Regelung zur Reihenfolge von Satzung und privater Vereinbarung aus meinem alten Entwurf habe ich noch nicht durch einen fertigen Text ersetzt.

1 Entscheidungen und Bericht

Die Geschäftsführung darf im Rahmen eines von den Gesellschaftern genehmigten Jahresbudgets Bestellungen selbst freigeben. Für nicht im Budget enthaltene Vorhaben ab 50.000 EUR netto soll vorher eine Zustimmung eingeholt werden. Bestellungen für dasselbe Vorhaben sollen zusammengerechnet werden. Albrecht hat 25.000 EUR genannt; meine Zahl ist daher ausdrücklich noch nicht abgestimmt. Für laufende Materialkäufe aus fest angenommenen Kundenaufträgen möchte ich keine zweite Zustimmung verlangen, solange das Budget eingehalten wird.

Bis zum 15. des Folgemonats soll Albrecht eine Übersicht über Bankbestand, offene Kundenrechnungen und fällige Lieferantenrechnungen bekommen. Einzelne Lohnabrechnungen gehören für mich nicht in diesen Bericht. Für Geschäfte mit uns, unseren Angehörigen oder unseren anderen Unternehmen muss die Kanzlei einen gesonderten Entscheidungsweg entwerfen. Ich habe dafür noch keinen geeigneten Satz.

2 Ausfall eines Gründers

Bei längerer Krankheit oder Pflegezeit soll zunächst ein Vertreter für das Tagesgeschäft organisiert werden. Die betroffene Person soll ihren Anteil nicht allein wegen der Dauer der Abwesenheit verlieren. Nach sechs Monaten sollen die Beteiligten über die weitere Aufgabenverteilung sprechen. Eine automatische Kaufpflicht oder Kaufoption entsteht durch dieses Gespräch nicht. Meine frühere Formulierung zum Buchwert soll hierfür nicht verwendet werden.

3 Verkauf und Familie

Bei einem Verkauf an einen Dritten sollen alle für ihre Anteile denselben Preis je Nennbetrag erhalten. Garantien zum gesamten Unternehmen sollen nur diejenigen übernehmen, die den jeweiligen Sachverhalt kennen; eine Haftung für alles und jeden möchte ich nicht versprechen. Die erforderliche Mehrheit für eine Mitverkaufspflicht und Albrechts Mindestpreis sind offen. Hier darf kein unterschrittsreifer Zwang zum Verkauf aus meinem Text abgeleitet werden.

Eine Übertragung in meine vollständig kontrollierte Familiengesellschaft soll möglich sein, wenn keine fremde Person die Kontrolle übernimmt. Was bei meinem Tod, meiner Scheidung oder einer Verpfändung dieser Familiengesellschaft geschieht, ist noch zu ergänzen. Ich kann nicht allein beurteilen, welche dieser Regelungen in die Satzung müssen. Bitte besprechen Sie das mit dem Notariat, bevor wir den Vertrag per E-Mail freigeben.

Quirin, 07.10.2026, 21:05 Uhr

Ottmar Fürst
Buchhaltung Isarwinkel Gerätebau GmbH

An: Hildegard Steinlechner und Quirin Rottmayer

08.10.2026

Zahlungsstand und Prüfstandbestellung

Ich habe den Bankabruf vom 7. Oktober mit der Budgetnotiz vom 30. September abgeglichen. Bitte verwendet für das Gespräch mit Albrecht die folgenden Beträge. Die alten Kundenanzahlungen und die Prüfstandanzahlung sind bereits in unserem Anfangsbestand enthalten. Sie dürfen nicht ein zweites Mal als neue Bewegung angesetzt werden.

1 Konto vom 30 September bis 7 Oktober

Der bestätigte Anfangsbestand beträgt 86.200 EUR. Am 2. Oktober gingen 6.400 EUR Miete ab, am 5. Oktober 1.900 EUR Energieabschlag und am 6. Oktober 9.800 EUR an Materialkontor West. Zuletzt hat Molkerei Auenbach am 7. Oktober 5.474 EUR für den Ersatzteilauftrag IW-26055 bezahlt, bestehend aus 4.600 EUR netto und 874 EUR Umsatzsteuer. Der Bankabruf ergibt damit 73.574 EUR. Andere Bewegungen enthält dieser Abrufzeitraum nicht. Die Zahlung der Oktobergehälter steht noch bevor.

Die 9.800 EUR sind Teil der im September genannten offenen Materialrechnungen von 21.800 EUR. Daraus bleiben nach unserem Buchungsstand 12.000 EUR offen. Die Rechnungssumme ist keine neue zusätzliche Verpflichtung von 21.800 EUR neben dem bereits bezahlten Teil. Weitere laufende Ausgaben und Steuern werden erst nach dem nächsten Abgleich ergänzt. Die ungezogene Kreditlinie wird nicht als Geld auf dem Bankkonto ausgewiesen.

2 Prüfstand und Ersatzteillager

Der bestellte Prüfstand kostet 120.000 EUR netto und 142.800 EUR brutto. 35.700 EUR sind am 18. September abgeflossen. Die Restzahlung beträgt 107.100 EUR brutto. Kessel hat heute die Inbetriebnahme weiter für den 16. November vorgesehen. Die Schlussrate wird nach Rechnung und dokumentierter Inbetriebnahme fällig; ein früherer Zahlungstermin ist nicht bestätigt. Die Layoutfreigabe wird morgen benötigt, verursacht laut Kessel aber noch keine Zusatzkosten.

Quirins Ersatzteilwunsch über 28.000 EUR netto ist weiterhin nicht bestellt. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer wären das 33.320 EUR brutto. Dieses neue Vorhaben ist von der bereits unterschriebenen Prüfstandbestellung zu unterscheiden. Ich habe beide Positionen deshalb getrennt in der Liste gelassen.

3 Kapitalaufnahme

Von Albrecht ist bis zum Abruf vom 7. Oktober kein Geld eingegangen. Seine 200.000 EUR bleiben ein Verhandlungsvorschlag. Nach der diskutierten Rechnung sollen 6.250 EUR dem Stammkapital und 193.750 EUR dem Aufgeld zugeordnet werden. Es ist keine Auszahlung an die Gründer vorgesehen. Ich benötige vor einer Buchung die endgültigen Unterlagen und den tatsächlichen Zahlungseingang.

Ottmar Fürst

Ottmar Fürst
Buchhaltung Isarwinkel Gerätebau GmbH

An: Hildegard Steinlechner und Quirin Rottmayer

08.10.2026

Zahlungsstand und Prüfstandbestellung

Ich habe den Bankabruf vom 7. Oktober mit der Budgetnotiz vom 30. September abgeglichen. Bitte verwendet für das Gespräch mit Albrecht die folgenden Beträge. Die alten Kundenanzahlungen und die Prüfstandanzahlung sind bereits in unserem Anfangsbestand enthalten. Sie dürfen nicht ein zweites Mal als neue Bewegung angesetzt werden.

1 Konto vom 30 September bis 7 Oktober

Der bestätigte Anfangsbestand beträgt 86.200 EUR. Am 2. Oktober gingen 6.400 EUR Miete ab, am 5. Oktober 1.900 EUR Energieabschlag und am 6. Oktober 9.800 EUR an Materialkontor West. Zuletzt hat Molkerei Auenbach am 7. Oktober 5.474 EUR für den Ersatzteilauftrag IW-26055 bezahlt, bestehend aus 4.600 EUR netto und 874 EUR Umsatzsteuer. Der Bankabruf ergibt damit 73.574 EUR. Andere Bewegungen enthält dieser Abrufzeitraum nicht. Die Zahlung der Oktobergehälter steht noch bevor.

Die 9.800 EUR sind Teil der im September genannten offenen Materialrechnungen von 21.800 EUR. Daraus bleiben nach unserem Buchungsstand 12.000 EUR offen. Die Rechnungssumme ist keine neue zusätzliche Verpflichtung von 21.800 EUR neben dem bereits bezahlten Teil. Weitere laufende Ausgaben und Steuern werden erst nach dem nächsten Abgleich ergänzt. Die ungezogene Kreditlinie wird nicht als Geld auf dem Bankkonto ausgewiesen.

2 Prüfstand und Ersatzteillager

Der bestellte Prüfstand kostet 120.000 EUR netto und 142.800 EUR brutto. 35.700 EUR sind am 18. September abgeflossen. Die Restzahlung beträgt 107.100 EUR brutto. Kessel hat heute die Inbetriebnahme weiter für den 16. November vorgesehen. Die Schlussrate wird nach Rechnung und dokumentierter Inbetriebnahme fällig; ein früherer Zahlungstermin ist nicht bestätigt. Die Layoutfreigabe wird morgen benötigt, verursacht laut Kessel aber noch keine Zusatzkosten.

Quirins Ersatzteilwunsch über 28.000 EUR netto ist weiterhin nicht bestellt. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer wären das 33.320 EUR brutto. Dieses neue Vorhaben ist von der bereits unterschriebenen Prüfstandbestellung zu unterscheiden. Ich habe beide Positionen deshalb getrennt in der Liste gelassen.

3 Kapitalaufnahme

Von Albrecht ist bis zum Abruf vom 7. Oktober kein Geld eingegangen. Seine 200.000 EUR bleiben ein Verhandlungsvorschlag. Nach der diskutierten Rechnung sollen 6.250 EUR dem Stammkapital und 193.750 EUR dem Aufgeld zugeordnet werden. Es ist keine Auszahlung an die Gründer vorgesehen. Ich benötige vor einer Buchung die endgültigen Unterlagen und den tatsächlichen Zahlungseingang.

Ottmar Fürst

Walburga Horn
Horn Interfacegestaltung
wh@horn-interface.example

An: Isarwinkel Gerätebau GmbH
Quirin Rottmayer

06.10.2026

Angebot für ergänzende Softwarerechte

Hallo Quirin,

nach unserem Telefonat schlage ich folgende Ergänzung zu meinem Angebot vom 4. Februar 2022 vor. Das ursprüngliche Honorar von 9.600 EUR netto bleibt davon unberührt. Bisher habe ich keine zusätzliche Vereinbarung unterschrieben. Dieses Schreiben ist bis 23. Oktober als mein Angebot gemeint; bitte lasst die genaue Fassung durch Eure Kanzlei prüfen.

1 Zusätzlicher Nutzungsumfang

Für die von mir im damaligen Projekt erstellten produktspezifischen Oberflächen der Reihe IW-2 biete ich Euch ein zeitlich unbeschränktes, weltweites Nutzungsrecht auch für Nachfolgemodelle derselben Adapterfamilie an. Die GmbH soll diese Teile bearbeiten, vervielfältigen, ausliefern und durch beauftragte Dienstleister warten lassen dürfen. Bei einem Verkauf des Geschäftsbetriebs möchte ich die Übertragung an den Erwerber zulassen. Ob ein Verkauf der Geschäftsanteile hierfür überhaupt eine gesonderte Übertragung erfordert, habe ich nicht geprüft.

2 Meine allgemeinen Bausteine

Die allgemeine Navigation und die von mir schon vor dem Auftrag verwendeten Dialogbausteine will ich weiterhin für andere Kunden einsetzen. Für diese Bestandteile biete ich ein nicht ausschließliches Recht zur Verwendung innerhalb Eurer Produkte an. Ich werde bis 12. Oktober eine Dateiliste liefern, die produktspezifische Teile, allgemeine Bausteine und von Dritten stammende Komponenten trennt. Für Quirins Rottkern kann ich keine Rechte erteilen. Eine Zusicherung, dass alle Programmteile ausschließlich der GmbH gehören, unterschreibe ich nicht.

3 Vergütung und Übergabe

Für die Erweiterung und die Dokumentation schlage ich einmalig 2.400 EUR netto zuzüglich 456 EUR Umsatzsteuer vor, insgesamt 2.856 EUR. Die Zahlung soll binnen 14 Tagen nach beiderseitiger Unterzeichnung und Übergabe der vereinbarten Dateiliste erfolgen. Vorher ist nichts fällig. Änderungen am Programm selbst sind in diesem Preis nicht enthalten; dafür würde ich ein gesondertes Angebot erstellen.

Bitte nennt mir den vorgesehenen Erwerberkreis und die Produkte, bevor Ihr dieses Schreiben als Anlage in eine Garantie packt. Ich möchte keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die andere nach meiner Übergabe vorgenommen haben. Über eine angemessene Haftungsregelung können wir sprechen. Euer bisheriges Nutzungsrecht an IW-2 stelle ich mit diesem Angebot nicht infrage.

Viele Grüße
Walburga Horn

Walburga Horn
Horn Interfacegestaltung
wh@horn-interface.example

An: Isarwinkel Gerätebau GmbH
Quirin Rottmayer

06.10.2026

Angebot für ergänzende Softwarerechte

Hallo Quirin,

nach unserem Telefonat schlage ich folgende Ergänzung zu meinem Angebot vom 4. Februar 2022 vor. Das ursprüngliche Honorar von 9.600 EUR netto bleibt davon unberührt. Bisher habe ich keine zusätzliche Vereinbarung unterschrieben. Dieses Schreiben ist bis 23. Oktober als mein Angebot gemeint; bitte lasst die genaue Fassung durch Eure Kanzlei prüfen.

1 Zusätzlicher Nutzungsumfang

Für die von mir im damaligen Projekt erstellten produktspezifischen Oberflächen der Reihe IW-2 biete ich Euch ein zeitlich unbeschränktes, weltweites Nutzungsrecht auch für Nachfolgemodelle derselben Adapterfamilie an. Die GmbH soll diese Teile bearbeiten, vervielfältigen, ausliefern und durch beauftragte Dienstleister warten lassen dürfen. Bei einem Verkauf des Geschäftsbetriebs möchte ich die Übertragung an den Erwerber zulassen. Ob ein Verkauf der Geschäftsanteile hierfür überhaupt eine gesonderte Übertragung erfordert, habe ich nicht geprüft.

2 Meine allgemeinen Bausteine

Die allgemeine Navigation und die von mir schon vor dem Auftrag verwendeten Dialogbausteine will ich weiterhin für andere Kunden einsetzen. Für diese Bestandteile biete ich ein nicht ausschließliches Recht zur Verwendung innerhalb Eurer Produkte an. Ich werde bis 12. Oktober eine Dateiliste liefern, die produktspezifische Teile, allgemeine Bausteine und von Dritten stammende Komponenten trennt. Für Quirins Rottkern kann ich keine Rechte erteilen. Eine Zusicherung, dass alle Programmteile ausschließlich der GmbH gehören, unterschreibe ich nicht.

3 Vergütung und Übergabe

Für die Erweiterung und die Dokumentation schlage ich einmalig 2.400 EUR netto zuzüglich 456 EUR Umsatzsteuer vor, insgesamt 2.856 EUR. Die Zahlung soll binnen 14 Tagen nach beiderseitiger Unterzeichnung und Übergabe der vereinbarten Dateiliste erfolgen. Vorher ist nichts fällig. Änderungen am Programm selbst sind in diesem Preis nicht enthalten; dafür würde ich ein gesondertes Angebot erstellen.

Bitte nennt mir den vorgesehenen Erwerberkreis und die Produkte, bevor Ihr dieses Schreiben als Anlage in eine Garantie packt. Ich möchte keine Verantwortung für Änderungen übernehmen, die andere nach meiner Übergabe vorgenommen haben. Über eine angemessene Haftungsregelung können wir sprechen. Euer bisheriges Nutzungsrecht an IW-2 stelle ich mit diesem Angebot nicht infrage.

Viele Grüße
Walburga Horn

Notariat Dr. Fridolin Aichner
Roswitha Kirchner
rk@notariat-aichner.example

An: Isarwinkel Gerätebau GmbH
Kanzlei Dr. Mechthild Färber

07.10.2026

Unterlagen für den reservierten Beurkundungstermin

Sehr geehrte Frau Steinlechner, sehr geehrte Frau Dr. Färber,

wir haben die Satzungsabschrift von 2021, die bisherige Gesellschafterliste und Herrn Vogls Eckpunkte erhalten. Die Reservierung für den 22. Oktober um 14 Uhr bleibt bestehen. Eine vollständige Entwurfsfassung oder verbindliche Terminbestätigung haben wir noch nicht versandt. Bitte reichen Sie die offenen Angaben möglichst gesammelt bis 14. Oktober ein, damit der weitere Ablauf abgestimmt werden kann.

1 Kapitalmaßnahme

Nach Ihrer Mitteilung ist eine Erhöhung des Stammkapitals von 25.000 EUR um 6.250 EUR auf 31.250 EUR vorgesehen. Herr Vogl soll den neuen Geschäftsanteil übernehmen und insgesamt 200.000 EUR leisten. Bitte bestätigen Sie, ob das Aufgeld von 193.750 EUR vollständig bei der Gesellschaft verbleiben soll und welche Zahlungstermine gewünscht werden. In den Unterlagen steht bislang kein Kaufpreis an die Altgesellschafter. Bitte veranlassen Sie noch keine Einzahlung unter einer von Ihnen selbst gewählten Bezeichnung; der konkrete Vollzugsablauf wird gesondert mitgeteilt.

2 Zusammenhängende Vereinbarungen

Bitte senden Sie neben dem Satzungsvorschlag auch sämtliche Nebenvereinbarungen mit. Uns liegen Hinweise auf Kaufoptionen, Mitverkaufsrechte und eine mögliche Pflicht zur Übertragung von Anteilen vor. Wir benötigen die tatsächlich vorgesehenen Fassungen einschließlich Anlagen. Ob eine Regelung nur intern gelten soll, ersetzt für die Entwurfsbearbeitung nicht die Prüfung ihres Zusammenhangs mit der Kapitalmaßnahme und möglichen Anteilsübertragungen. Die entsprechende Abstimmung erfolgt durch Herrn Dr. Aichner mit der beauftragten Kanzlei.

3 Beteiligte und Vertretung

Herr Vogl soll nach Ihrer jüngsten Nachricht persönlich handeln. Seine vollständigen persönlichen Angaben und die Angaben der bisherigen Gesellschafter werden über den gesonderten Übermittlungsweg aufgenommen. Bitte senden Sie keine Ausweiskopien im offenen Verteiler. Wenn jemand vertreten werden soll, teilen Sie Person und vorgesehene Vollmacht rechtzeitig mit. Ein automatisch gemeinsamer Auftrag zur Beratung sämtlicher persönlichen Interessen ergibt sich aus unserer Terminreservierung nicht.

4 Noch offener Entwurfsstand

Bei Mehrheiten und Zustimmungsvorbehalten nennen die bisherigen Texte unterschiedliche Beträge und Prozentwerte. Bitte kennzeichnen Sie die noch streitigen Varianten. Wir benötigen außerdem die vorgesehene Behandlung von Abwesenheit, Erbfall und Familienübertragungen. Eine von einem Gründer per E-Mail als gut bezeichnete Fassung werden wir ohne weitere Abstimmung nicht als vollständig freigegeben behandeln.

Mit freundlichen Grüßen
Roswitha Kirchner, Notariatsmitarbeiterin

Notariat Dr. Fridolin Aichner
Roswitha Kirchner
rk@notariat-aichner.example

An: Isarwinkel Gerätebau GmbH
Kanzlei Dr. Mechthild Färber

07.10.2026

Unterlagen für den reservierten Beurkundungstermin

Sehr geehrte Frau Steinlechner, sehr geehrte Frau Dr. Färber,

wir haben die Satzungsabschrift von 2021, die bisherige Gesellschafterliste und Herrn Vogls Eckpunkte erhalten. Die Reservierung für den 22. Oktober um 14 Uhr bleibt bestehen. Eine vollständige Entwurfsfassung oder verbindliche Terminbestätigung haben wir noch nicht versandt. Bitte reichen Sie die offenen Angaben möglichst gesammelt bis 14. Oktober ein, damit der weitere Ablauf abgestimmt werden kann.

1 Kapitalmaßnahme

Nach Ihrer Mitteilung ist eine Erhöhung des Stammkapitals von 25.000 EUR um 6.250 EUR auf 31.250 EUR vorgesehen. Herr Vogl soll den neuen Geschäftsanteil übernehmen und insgesamt 200.000 EUR leisten. Bitte bestätigen Sie, ob das Aufgeld von 193.750 EUR vollständig bei der Gesellschaft verbleiben soll und welche Zahlungstermine gewünscht werden. In den Unterlagen steht bislang kein Kaufpreis an die Altgesellschafter. Bitte veranlassen Sie noch keine Einzahlung unter einer von Ihnen selbst gewählten Bezeichnung; der konkrete Vollzugsablauf wird gesondert mitgeteilt.

2 Zusammenhängende Vereinbarungen

Bitte senden Sie neben dem Satzungsvorschlag auch sämtliche Nebenvereinbarungen mit. Uns liegen Hinweise auf Kaufoptionen, Mitverkaufsrechte und eine mögliche Pflicht zur Übertragung von Anteilen vor. Wir benötigen die tatsächlich vorgesehenen Fassungen einschließlich Anlagen. Ob eine Regelung nur intern gelten soll, ersetzt für die Entwurfsbearbeitung nicht die Prüfung ihres Zusammenhangs mit der Kapitalmaßnahme und möglichen Anteilsübertragungen. Die entsprechende Abstimmung erfolgt durch Herrn Dr. Aichner mit der beauftragten Kanzlei.

3 Beteiligte und Vertretung

Herr Vogl soll nach Ihrer jüngsten Nachricht persönlich handeln. Seine vollständigen persönlichen Angaben und die Angaben der bisherigen Gesellschafter werden über den gesonderten Übermittlungsweg aufgenommen. Bitte senden Sie keine Ausweiskopien im offenen Verteiler. Wenn jemand vertreten werden soll, teilen Sie Person und vorgesehene Vollmacht rechtzeitig mit. Ein automatisch gemeinsamer Auftrag zur Beratung sämtlicher persönlichen Interessen ergibt sich aus unserer Terminreservierung nicht.

4 Noch offener Entwurfsstand

Bei Mehrheiten und Zustimmungsvorbehalten nennen die bisherigen Texte unterschiedliche Beträge und Prozentwerte. Bitte kennzeichnen Sie die noch streitigen Varianten. Wir benötigen außerdem die vorgesehene Behandlung von Abwesenheit, Erbfall und Familienübertragungen. Eine von einem Gründer per E-Mail als gut bezeichnete Fassung werden wir ohne weitere Abstimmung nicht als vollständig freigegeben behandeln.

Mit freundlichen Grüßen
Roswitha Kirchner, Notariatsmitarbeiterin

Albrecht Vogl
av@vogl-industrie.example

An: Hildegard Steinlechner und Quirin Rottmayer

08.10.2026

Meine Anmerkungen zum Beteiligungsgespräch

Liebe Hildegard, lieber Quirin,

Ottmars Protokoll trifft den Verlauf überwiegend. Ich möchte die folgenden Punkte ergänzen, bevor jemand daraus eine Einigung macht. Mir geht es um einen überschaubaren Beteiligungsvertrag. Trotzdem müssen die Dinge, die für uns wirtschaftlich entscheidend sind, vor meiner Einzahlung feststehen.

1 Zustimmung und Budget

Für Geschäfte außerhalb des vereinbarten Budgets halte ich an 25.000 EUR netto je zusammengehörigem Vorhaben fest. Die 85 Prozent sollen nur für einen klar bezeichneten Katalog gelten. Mir ist bewusst, dass Eure geplanten 48 und 32 Prozent zusammen 80 Prozent ergeben. Ich möchte bei neuen großen Schulden und Geschäften mit Euren anderen Unternehmen mitentscheiden. Ersatzteile aus einem gemeinsam genehmigten Budget möchte ich nicht einzeln abzeichnen. Der bereits bestellte Prüfstand soll im ersten Budget ausdrücklich aufgeführt werden.

2 Geld und Anteil

Meine 200.000 EUR sollen gegen 20 Prozent nach Erhöhung in die Gesellschaft gehen. Die Aufteilung 6.250 EUR Stammkapital und 193.750 EUR Aufgeld ist mir vorgerechnet worden. Ich habe noch nicht überwiesen. Ich werde den Betrag erst nach abgestimmten Vertragsunterlagen und der Nachricht des Notariats zum Ablauf bereitstellen. Einen Nachschuss oder eine unbefristete Pflicht zur Rettung der Firma übernehme ich nicht. Meine Mitteilung ersetzt keine Bankbestätigung über frei verfügbare Mittel.

3 Verkauf und persönliche Haftung

Beim Mitverkauf will ich vermeiden, dass Ihr Eure Mehrheit verkauft und ich mit einem unbekannten Partner übrig bleibe. Für eine Pflicht, auch meine Anteile abzugeben, verlange ich einen nachvollziehbaren Mindestpreis und dieselben Zahlungsbedingungen. Meine Idee vom doppelten Einsatz ist noch kein vereinbarter Preis. Hildegards Einwand zu unbegrenzten Garantien verstehe ich. Ich kann mir eine Begrenzung vorstellen; für absichtlich falsche Angaben will ich allerdings keinen pauschalen Freibrief.

4 Kunden und Mitarbeit

Ich stelle Kontakte her, verspreche aber keine Aufträge. Molkerei Auenbach ist bereits Euer Kunde; deren laufende Zahlungen sind kein von mir vermittelter neuer Umsatz. Meine anderen Beteiligungen will ich vor Unterzeichnung offenlegen. Ein dreijähriges Verbot jeder Tätigkeit in der Branche kommt für mich nicht in Betracht. Kundendaten, die ich nur für dieses Projekt erhalte, behandle ich vertraulich. Auch dafür möchte ich eine klare gegenseitige Vereinbarung.

Bitte besprecht diese Punkte am 12. Oktober mit der Kanzlei. Ich lasse meine persönlichen Interessen zusätzlich selbst prüfen. Frau Dr. Färber ist nach meinem Verständnis von der GmbH beauftragt.

Herzliche Grüße
Albrecht

Albrecht Vogl
av@vogl-industrie.example

An: Hildegard Steinlechner und Quirin Rottmayer

08.10.2026

Meine Anmerkungen zum Beteiligungsgespräch

Liebe Hildegard, lieber Quirin,

Ottmars Protokoll trifft den Verlauf überwiegend. Ich möchte die folgenden Punkte ergänzen, bevor jemand daraus eine Einigung macht. Mir geht es um einen überschaubaren Beteiligungsvertrag. Trotzdem müssen die Dinge, die für uns wirtschaftlich entscheidend sind, vor meiner Einzahlung feststehen.

1 Zustimmung und Budget

Für Geschäfte außerhalb des vereinbarten Budgets halte ich an 25.000 EUR netto je zusammengehörigem Vorhaben fest. Die 85 Prozent sollen nur für einen klar bezeichneten Katalog gelten. Mir ist bewusst, dass Eure geplanten 48 und 32 Prozent zusammen 80 Prozent ergeben. Ich möchte bei neuen großen Schulden und Geschäften mit Euren anderen Unternehmen mitentscheiden. Ersatzteile aus einem gemeinsam genehmigten Budget möchte ich nicht einzeln abzeichnen. Der bereits bestellte Prüfstand soll im ersten Budget ausdrücklich aufgeführt werden.

2 Geld und Anteil

Meine 200.000 EUR sollen gegen 20 Prozent nach Erhöhung in die Gesellschaft gehen. Die Aufteilung 6.250 EUR Stammkapital und 193.750 EUR Aufgeld ist mir vorgerechnet worden. Ich habe noch nicht überwiesen. Ich werde den Betrag erst nach abgestimmten Vertragsunterlagen und der Nachricht des Notariats zum Ablauf bereitstellen. Einen Nachschuss oder eine unbefristete Pflicht zur Rettung der Firma übernehme ich nicht. Meine Mitteilung ersetzt keine Bankbestätigung über frei verfügbare Mittel.

3 Verkauf und persönliche Haftung

Beim Mitverkauf will ich vermeiden, dass Ihr Eure Mehrheit verkauft und ich mit einem unbekannten Partner übrig bleibe. Für eine Pflicht, auch meine Anteile abzugeben, verlange ich einen nachvollziehbaren Mindestpreis und dieselben Zahlungsbedingungen. Meine Idee vom doppelten Einsatz ist noch kein vereinbarter Preis. Hildegards Einwand zu unbegrenzten Garantien verstehe ich. Ich kann mir eine Begrenzung vorstellen; für absichtlich falsche Angaben will ich allerdings keinen pauschalen Freibrief.

4 Kunden und Mitarbeit

Ich stelle Kontakte her, verspreche aber keine Aufträge. Molkerei Auenbach ist bereits Euer Kunde; deren laufende Zahlungen sind kein von mir vermittelter neuer Umsatz. Meine anderen Beteiligungen will ich vor Unterzeichnung offenlegen. Ein dreijähriges Verbot jeder Tätigkeit in der Branche kommt für mich nicht in Betracht. Kundendaten, die ich nur für dieses Projekt erhalte, behandle ich vertraulich. Auch dafür möchte ich eine klare gegenseitige Vereinbarung.

Bitte besprecht diese Punkte am 12. Oktober mit der Kanzlei. Ich lasse meine persönlichen Interessen zusätzlich selbst prüfen. Frau Dr. Färber ist nach meinem Verständnis von der GmbH beauftragt.

Herzliche Grüße
Albrecht

Von	Ottmar Fürst <of@isarwinkel-geraetebau.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>, Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>, Albrecht Vogl <av@vogl-industrie.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 18:22:00 +0200
Betreff	Montagsgespräch: bitte Korrekturen zum Protokoll

Guten Abend zusammen,

anbei mein Protokoll. Ich habe die offenen Zahlen und Formulierungen als offen stehen lassen. Wer bis Donnerstag nichts ergänzt, stimmt dadurch nicht automatisch einem Vertrag zu. Bitte sagt mir nur, wenn ich den Gesprächsverlauf falsch wiedergegeben habe.

Die Kapitalrechnung beruht auf der bisherigen Liste. Herr Vogl ist noch nicht als Gesellschafter erfasst. Die 200.000 EUR stehen deshalb auch nicht im Bankbestand. Für das Notariat brauchen wir eine abgestimmte Antwort, ob sämtliche Nebenabreden schon in derselben Runde mitgeprüft werden sollen.

Ich bereite bis Donnerstag den Zahlungsabgleich zum Prüfstand vor. Für die laufende Buchhaltung brauche ich inzwischen eine klare Freigabe der restlichen Materialrechnungen.

Viele Grüße

Ottmar

Von	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
An	"Dr. Mechthild Färber" <mf@faerber-kanzlei.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 08:16:00 +0200
Betreff	Quirins neuer Stand und meine Ergänzung

Sehr geehrte Frau Dr. Färber,

ich leite Quirins neuen Arbeitsstand weiter. Er ist gegenüber dem alten Text besser an unserem Gespräch orientiert, aber nicht von mir freigegeben. Insbesondere reicht mir ein Gespräch nach sechs Monaten Abwesenheit nur, wenn anschließend keine automatische Abgabe zum Buchwert versteckt ist. Ich möchte meine Pflegezeit organisieren können, ohne um den Anteil zu fürchten.

Bitte klären Sie auch die Mehrheitsbasis: Meint Albrecht 85 Prozent aller Anteile oder der tatsächlich abgegebenen Stimmen? Bei Enthaltung könnte das sonst anders laufen, als wir am Montag gedacht haben. Ich will erst den konkreten Text sehen.

Der Gesellschaftsauftrag bleibt bestehen. Meine persönlichen Interessen bespreche ich gesondert. Für morgen braucht Quirin eine betriebliche Layoutentscheidung zum bereits bestellten Prüfstand.

Mit freundlichen Grüßen
Hildegard Steinlechner

Von	Albrecht Vogl <av@vogl-industrie.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>, Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 09:02:00 +0200
Betreff	Korrektur zu den offenen Verhandlungspunkten

Liebe Hildegard, lieber Quirin,

anbei meine Anmerkungen. Bei den besonderen Beschlüssen meinte ich zunächst 85 Prozent des gesamten Stammkapitals. Wenn die Kanzlei eine andere Grundlage vorschlägt, möchte ich deren Wirkung anhand unserer Anteile erklärt bekommen. Mein Schweigen zu Quirins alter Datei war keine Zustimmung.

Ich kann am 12. Oktober ab 15 Uhr teilnehmen. Zu den Bankunterlagen sende ich auf gesondertem Weg eine Bestätigung, sobald klar ist, welche Information tatsächlich gebraucht wird. Eine bloße Bildschirmansicht meines Kontos möchte ich nicht in der allgemeinen Runde verteilen.

Meine Kundenkontakte werde ich mit einer Liste der bestehenden Beziehungen beschreiben. Daraus ergibt sich kein garantierter Umsatz. Bitte macht auch aus dem angekündigten Geld noch keinen Eingang in der Liquiditätsplanung.

Herzliche Grüße

Albrecht

Von	Walburga Horn <wh@horn-interface.example>
An	Quirin Rottmayer <qr@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 16:17:00 +0200
Betreff	Zusätzliche Rechte IW-2: mein Angebot

Hallo Quirin,

anbei mein Angebot für die Erweiterung. Die Liste der Programmteile stelle ich bis Montag zusammen. Bitte unterschreibt nicht vorher eine pauschale Zusicherung, dass alle Bausteine ausschließlich Euch gehören. In meinem Angebot ist gerade zwischen produktspezifischen und allgemeinen Teilen unterschieden.

Ich kann Euch beim Gespräch am 12. Oktober ab 16 Uhr die Liste erklären. Dass Ihr einen Investor aufnehmt, stört mich nicht. Ich möchte nur wissen, welche zusätzlichen Produkte und welche Weitergabe künftig gemeint sind. Für Änderungen am Code selbst ist die angebotene Vergütung nicht kalkuliert.

Eine Rechnung über die 2.856 EUR brutto habe ich noch nicht gestellt. Der Betrag ist kein bereits fälliger offener Posten.

Viele Grüße
Walburga

Von	Ottokar Heller <oh@stadtbank-isartal.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 10:42:00 +0200
Betreff	Beteiligungsänderung: Linie und Bürgschaften

Sehr geehrte Frau Steinlechner,

Ihre Nachricht zur geplanten Beteiligungsänderung ist eingegangen. Die Betriebsmittellinie von 80.000 EUR ist nach unserer Abfrage weiterhin nicht gezogen. Die aktuelle Vertragslage wird durch diese Mitteilung nicht geändert. Eine Zusage zur Entlassung von Ihnen oder Herrn Rottmayer aus den Bürgschaften über jeweils bis zu 40.000 EUR können wir heute nicht erteilen.

Bitte reichen Sie den endgültigen Beteiligungsstand und den unterschriebenen Vertragsstand nach. Die angekündigte Einzahlung von Herrn Vogl ist in unserer Betrachtung noch kein verfügbarer Kontobestand. Ottmars beigefügte Aufstellung haben wir zur Akte genommen; sie ist eine Zusammenstellung Ihrer Gesellschaft und keine von uns ausgestellte Bankbestätigung.

Für ein Gespräch zur Finanzierung der Novemberzahlung haben wir am 15. Oktober um 10 Uhr Zeit.

Freundliche Grüße

Ottokar Heller

Von	Roswitha Kirchner <rk@notariat-aichner.example>
An	Hildegard Steinlechner <hs@isarwinkel-geraetebau.example>, "Dr. Mechthild Färber" <mf@faerber-kanzlei.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 11:26:00 +0200
Betreff	22. Oktober: fehlende Fassungen und Anlagen

Sehr geehrte Frau Steinlechner, sehr geehrte Frau Dr. Färber,

anbei unser Schreiben zur weiteren Vorbereitung. Bitte senden Sie auch die noch nicht abgestimmten Nebenvereinbarungen und kennzeichnen Sie deren Stand. Wir benötigen nicht nur die Teile, die Sie selbst als beurkundungsbedürftig ansehen. Herr Dr. Aichner stimmt den Umfang der Urkunde mit der Kanzlei ab.

Die Reservierung am 22. Oktober ist derzeit noch keine Bestätigung, dass sämtliche Unterlagen rechtzeitig fertig werden. Wenn die wirtschaftlichen Punkte bis zum 14. Oktober offen bleiben, sprechen wir über den Termin. Eine Einzahlung sollte nicht allein aufgrund dieser Mail ausgelöst werden.

Für die persönlichen Daten nutzen Sie bitte den bereits getrennt zugesandten Übermittlungsweg. Ausweise gehören nicht in diesen Verteiler.

Mit freundlichen Grüßen
Roswitha Kirchner

Isarwinkel Kapital und Verhandlungsmehrheiten

Stand 08.10.2026. Blaue Zahlen: Eingaben. Schwarze Zahlen: Formeln. Belegpfade relativ zum Ordner.

Beteiligter	Bisher EUR	Neu EUR	Danach EUR	Danach Anteil
Hildegard Steinlechner	15,000.00	-	15,000.00	48.0%
Quirin Rottmayer	10,000.00	-	10,000.00	32.0%
Albrecht Vogl	-	6,250.00	6,250.00	20.0%
Summe	25,000.00	6,250.00	31,250.00	100.0%

Vogl Zahlungsvorschlag EUR	200,000.00
Davon neues Stammkapital	6,250.00
Davon Aufgeld	193,750.00
Zahlung an Altgesellschafter	-

Vogls Schwelle am 08.10. 85.0% Gesamtes Stammkapital

Kombination	Anteil zusammen	Abstand zu Schwelle	Bedeutung	Quelle
Hildegard und Quirin	80.0%	-5.0%	Nur Rechenvergleich	N09_Vogl_Position.eml
Hildegard und Vogl	68.0%	-17.0%	Keine Abstimmung	N06_Vogl_Anmerkungen.docx
Quirin und Vogl	52.0%	-33.0%	Kein Vertragsschluss	N01_Gespraech_05_Oktober.docx

Stammkapitalquelle: ../03_Gesellschafterliste.docx. Neue Einlage: N01_Gespraech_05_Oktober.docx.
Die Zahlung von 200.000 EUR ist vorgeschlagen und noch nicht erfolgt; kein Anteilskauf von den Gründern.
85 Prozent sind Vogls Verhandlungswunsch vom 8. Oktober, bezogen auf das gesamte Stammkapital.
Kein Satzungsbeschluss, kein Vollzug und keine rechtliche Prüfung von Zustimmung oder Stimmverbot.

Isarwinkel Zahlungen und offene Bestellung

Stand 08.10.2026. Blaue Zahlen: Eingaben. Schwarze Zahlen: Formeln. Belegpfade relativ zum Ordner.

Datum oder Position	Eingang EUR	Ausgang EUR	Saldo EUR	Beleg
30.09.2026 Anfang			86,200.00	../17_Budgetnotiz_Ottmar.docx
02.10.2026	-	6,400.00	79,800.00	N03_Ottmar_Zahlungsstand.docx
05.10.2026	-	1,900.00	77,900.00	N03_Ottmar_Zahlungsstand.docx
06.10.2026	-	9,800.00	68,100.00	N03_Ottmar_Zahlungsstand.docx
07.10.2026	5,474.00	-	73,574.00	N03_Ottmar_Zahlungsstand.docx
Stand 07.10.2026			73,574.00	

Position	Gesamt EUR	Bezahlt EUR	Rest EUR	Quelle oder Stand
Material aus September	21,800.00	9,800.00	12,000.00	N03_Ottmar_Zahlungsstand.docx
Prüfstand brutto	142,800.00	35,700.00	107,100.00	../12_Pruefstand_Bestellung.pdf
Neue Investorenzahlung	200,000.00	-	200,000.00	Vorschlag, kein fälliger Debitor

Noch nicht beauftragt	Netto EUR	USt Satz	Brutto EUR	Beleg und Bedingung
Ersatzteillager	28,000.00	19.0%	33,320.00	N03_Ottmar_Zahlungsstand.docx
Horns Zusatzrechte	2,400.00	19.0%	2,856.00	N04_Horn_Zusatzangebot.docx

Anzahlung Prüfstand am 18.09. bereits im Anfangsbestand enthalten; nicht erneut vom Bankstand abgezogen.

Prüfstandrest nach Lieferung, Inbetriebnahme und Rechnung; Plantermin 16.11.2026, keine neue Fälligkeit.

Die Linie von 80.000 EUR ist ungezogen und kein Bankguthaben. Quelle: N11_Bank_Stand.eml.

Die Tabelle ist ein Belegabgleich; Oktoberlöhne, Steuern und weitere Zahlungen bilden keine Vollplanung.

Materialrest und Vorschläge werden nicht zu einer scheinbar vollständigen Liquiditätslücke addiert.

Chat Hildegard Steinlechner / Quirin Rottmayer, Export am 08.10.2026 um 09:10 Uhr.

08:12 Quirin: Kessel braucht morgen das Layout. Das ist die schon bestellte Maschine, kein neuer Investitionsantrag.

08:17 Hildegard: Dann bitte trotzdem prüfen, ob die geänderte Steckdose Mehrkosten auslöst. Ottmar hat nur den alten Preis.

08:23 Quirin: Kein Aufpreis laut Kessels Mail. Das neue Ersatzteillager ist dagegen noch offen. Die 28.000 netto sind nicht bestellt.

08:28 Hildegard: Genau die zwei Dinge wirft Albrecht in seiner Liste zusammen. Kannst Du das im Gespräch erklären?

08:32 Quirin: Ja. Beim Pflegefall wollte ich sechs Monate Hilfe organisieren, nicht Deinen Anteil nach sechs Monaten kaufen.

08:36 Hildegard: Dann muss das im Entwurf auch so stehen. Den Buchwerttext unterschreibe ich nicht.

08:41 Quirin: Verstanden. Die Bewertungsfrage habe ich noch nicht gelöst. Bitte nicht als fertigen Vertrag herumreichen.

08:49 Hildegard: Kanzlei bekommt beide Stände. Albrecht soll seine Kundenkontakte beschreiben, ohne Umsatz zu versprechen.